



CUT: 166401-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0288-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 30 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 166401-2026, presentado en fecha 26.08.2026, instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, sobre solicitud de extinción de licencia de uso de agua subterránea, con fines de uso doméstico-poblacional, otorgada mediante la Resolución Directoral Nro. 374-2017-ANA/AAA-XIII MDD de fecha 21.12.2017, a favor de la señora **NELLY JAHLEELL GAHONA KROSS** identificada con DNI N° 40218333, por la causal de renuncia del titular.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el numeral 7 del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua.

SEGUNDO.- Que, el numeral 1. del artículo 70 de la Ley de Recursos Hídricos, concordante con el numeral 102.1 del artículo 102 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establecen que una de las causales para declarar la extinción de un derecho de uso de agua es la renuncia del titular.

TERCERO.- Que, con Resolución Directoral Nro. 374-2017-ANA/AAA-XIII MDD de fecha 21.12.2017, se otorgó licencia de uso de agua subterránea con fines de uso doméstico-poblacional a favor de la administrada, para aprovechar un volumen anual de hasta 531.09 m³/año, proveniente del pozo artesanal Gahona, ubicado en el sector Chonta, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

CUARTO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0117-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 04.09.2026, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, concluyó que el solicitante acreditó ser el titular de la licencia de uso de agua y manifiesta su intención de renunciar a la misma, por lo que corresponde extinguir la licencia de uso de agua, otorgada mediante la Resolución Directoral Nro. 374-2017-ANA/AAA-XIII MDD, por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 70 de la Ley de Recursos Hídricos: *Renuncia del titular*. Asimismo, hecha la consulta en el Sistema de Administración de Recursos Hídricos (SARH), el usuario no tiene recibos de retribución económica por el uso de agua pendientes de pago, en esa

Firmado digitalmente por
FLOREZ RONDAN
Juan FAU
20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 30/09/2026

Firmado digitalmente por
VILLASANTE
Edwar Alan FAU
20520711865 hard
Motivo: V'B
Fecha: 30/09/2026



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 82EA770E

línea, efectuará las acciones correspondientes en relación a los volúmenes de agua utilizado por el usuario y realizará el reporte de volúmenes correspondiente al año 2026 (enero - agosto), para la emisión del recibí de retribución económica que corresponda.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0141-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 30.09.2026 el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluyó, considerando el análisis efectuado por el Área Técnica, corresponde extinguir la licencia de uso de agua otorgada mediante la Resolución Directoral Nro. 374-2017-ANA/AAA-XIII MDD, por la causal establecida en el numeral 1 del artículo 70 de la Ley de Recursos Hídricos: *Renuncia del titular*.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR la EXTINCIÓN de la licencia de uso de agua subterránea, otorgada mediante la Resolución Directoral Nro. 374-2017-ANA/AAA-XIII MDD de fecha 21.12.2017, a favor de la señora **NELLY JAHLEELL GAHONA KROSS** identificada con DNI N° 40218333, por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 70 de la Ley de Recursos Hídricos: *Renuncia del titular*.

ARTÍCULO 2.- REVERTIR al dominio del Estado el volumen anual de 531.09 m³ como consecuencia de la declaratoria de extinción de la licencia de uso de agua, proveniente de agua subterránea (pozo artesanal Gahona).

ARTÍCULO 3.- INSCRIBIR el presente acto administrativo en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA).

ARTÍCULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios efectúe las acciones de cobranza a la señora Nelly Jahleell Gahona Kross por concepto de retribución económica correspondiente al año 2026 correspondiente a los meses de enero a agosto.

ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Nelly Jahleell Gahona Kross en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA

DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 82EA770E